

CARTILHA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Lucas Soares de Oliveira (coord.)

Beatriz Couto Tancredo

Christiane Stefani Peres



Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo

Governador do Estado

Tarcísio de Freitas

Procuradora Geral do Estado

Inês Maria dos Santos Coimbra

Autores:

Lucas S. de Oliveira (coordenação)

Beatriz Couto Tancredo

Christiane Stefani Peres

Revisão técnica:

Fabício Contato Resende

PGE Sustentável – Coordenação:

Emanuel Fonseca Lima

Beatriz Couto Tancredo

PGE Sustentável – Participantes:

Ana Maria Figueira Cerqueira

Arnaldo Batista Fernandes

Beatriz Couto Tancredo

Beatriz Moraes Santos

Carlos Ogawa Colontonio

Christiane Stefani Peres

Cleusa M. S. de Pádua

Daiane da Fátima Giacomeli

Daniel Smolentzov

Derly Barreto e Silva Filho

Emanuel Fonseca Lima

Francisca de Fátima Falconi da

Hora Mendes

Francisco Inácio Gomes

Gilvânia A. Cavalcante

Helen Abul Hiss Franco

Lucas S. de Oliveira

Mônica Thiaki Kanbe

Paulo Henrique P. Florêncio

Quitério Grigorio Silva

Rosangela P. S. Domingues

Suely Cristine Sliz

Wilson Ferreira Barbosa

Zilá Oliva Roma

Licença

Este material pode ser citado, adaptado e transmitido por qualquer meio ou formato, desde que para fins não comerciais e com indicação de seus autores.



Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

Rua Pamplona, 227, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01405-000

SÃO PAULO. Procuradoria Geral do Estado. **Cartilha de Contratações Sustentáveis**. 1ª ed. Oliveira, Lucas Soares de (coord.); Tancredo, Beatriz Couto; e Peres, Christiane Stefani. São Paulo: PGE-SP, 2025.

1. Contratações Sustentáveis. 2. Desenvolvimento sustentável. 3. Legislação e normas. 4. Direito Administrativo. 5. Direito Ambiental.

CDD: 341.352

CDU: 342.9



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
---------------------------	----------

PREFÁCIO	10
-----------------------	-----------

INTRODUÇÃO ÀS CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS	14
--	-----------

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	14
------------------------------	----

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS	15
-----------------------------------	----

<i>Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)</i>	<i>15</i>
---	-----------

<i>ISO 20400:2017 – Sustainable Procurement Standard</i>	<i>19</i>
--	-----------

<i>Orientações do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)</i>	<i>20</i>
---	-----------

<i>O Acordo sobre Contratação Governamental (GPA) da Organização Mundial do Comércio (OMC)</i>	<i>21</i>
--	-----------

<i>Diretivas da União Europeia</i>	<i>22</i>
--	-----------

<i>Outras iniciativas estrangeiras</i>	<i>22</i>
--	-----------

<i>Ferramentas e metodologias adotadas pelo Mundo</i>	<i>26</i>
---	-----------

UMA CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA PARA AS CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS	27
---	----

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	30
--	-----------

DIMENSÃO AMBIENTAL DA SUSTENTABILIDADE	32
--	----

DIMENSÃO ECONÔMICO-SOCIAL DA SUSTENTABILIDADE	33
---	----





DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA LEGISLAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS BRASILEIRA35

CICLO DE VIDA DO PRODUTO NA LEGISLAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	36
SUSTENTABILIDADE NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.....	41
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	44
EDITAL E PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	46
HABILITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	46
DESEMPATE E SUSTENTABILIDADE	47
SUSTENTABILIDADE E CONTRATAÇÃO DIRETA DE ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.....	48
CONTRATAÇÕES DIRETAS LIGADAS À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS	48
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	49
EFICIÊNCIA CONTRATUAL E SUSTENTABILIDADE.....	49
CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS E SUSTENTABILIDADE	50
NULIDADES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	52
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL E CULTURA DE SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	53
A IMPORTÂNCIA DAS CERTIFICAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE	59

TRIBUNAIS DE CONTAS E PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE..... 66

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.....	66
------------------------------------	----





O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.....68

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO..... 72

A SUSTENTABILIDADE COMO GUIA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 74

**PROGRAMA ESTADUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
SUSTENTÁVEIS79**





Parte 1

Apresentação



Apresentação

Esta Cartilha de Contratações Sustentáveis é uma iniciativa da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP), desenvolvida no âmbito do **Comitê "PGE Sustentável"**, especialmente pelo Grupo de Trabalho em Contratações Sustentáveis, coordenado pelo Procurador do Estado LUCAS S. DE OLIVEIRA e integrado pela Procuradora do Estado BEATRIZ COUTO TANCREDO e pela servidora CHRISTIANE STEFANI PERES. O trabalho também contou com a acalorada e competente revisão de conteúdo proposta pelo Procurador do Estado FABRICIO CONTATO LOPES RESENDE e encampada pela Subprocuradora Geral do Estado da Área Consultoria Geral, ALESSANDRA OBARA. As múltiplas contribuições recebidas e acolhidas engradeceram sobremaneira o teor da Cartilha.

A Cartilha convida, prioritariamente, os agentes administrativos envolvidos com licitações e contratos administrativos, mas também empresas, advogados, estudantes e todos os interessados na temática, a repensarem os processos de licitação e execução de contratos administrativos.

Nosso objetivo é fomentar a adoção de ferramentas e metodologias que assegurem a sustentabilidade nas contratações públicas, utilizando o poder de compra estatal para promover um ambiente de desenvolvimento socioambiental responsável e inovador.

O conteúdo desta Cartilha percorre um amplo espectro de temas essenciais à compreensão e implementação das práticas sustentáveis nas contratações. Inicia com uma introdução ao tema, passando pela

apresentação de experiências internacionais e a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). São discutidas também normas e padrões relevantes, como a ISO 20400:2017 – *Sustainable Procurement Standard*, as orientações do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Acordo sobre Contratação Governamental da Organização Mundial do Comércio, além de diretivas da União Europeia e outras iniciativas estrangeiras que servem de referência para a implementação de boas práticas no setor público brasileiro.

Ao longo da Cartilha, o leitor encontrará uma abordagem profunda e integrada sobre a aplicação dos princípios da sustentabilidade na Constituição Federal, na legislação sobre licitações e contratos administrativos e nos critérios de julgamento que valorizam tanto a dimensão ambiental quanto a econômico-social. São exemplificadas metodologias que vão do ciclo de vida do produto à promoção da sustentabilidade em obras e serviços de engenharia, passando pela implementação de editais que incentivem a responsabilidade ambiental e social, desde a habilitação dos participantes até os critérios de desempate. A discussão se estende ao impacto das contratações diretas e compartilhadas, à eficiência contratual, à gestão de resíduos e ao fortalecimento das parcerias com microempresas e empresas de pequeno porte.

Esta obra também ressalta a importância da cultura de sustentabilidade na Administração Pública, evidenciada por meio de práticas como a elaboração de planos de logística sustentável, a certificação ambiental e o papel dos Tribunais de Contas – seja o da União, do Estado ou do Município – como guias na promoção de uma

gestão responsável. Propõe-se, ao fim, uma revisão do Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, de modo a reafirmar o compromisso com o desenvolvimento sustentável por meio de ações concretas e de inovações que transformam o modo de administrar os recursos públicos.

Convidamos o leitor a percorrer este caminho de conhecimento e reflexão, que se apresenta como um guia prático e executivo para transformar a realidade das contratações públicas, contribuindo para um futuro mais sustentável e ético para toda a sociedade. Que esta leitura instigue o compromisso com a inovação e a responsabilidade socioambiental, mostrando que cada decisão de compra estatal pode ser uma oportunidade para construir um meio ambiente mais equilibrado e uma economia mais justa.

Prefácio

Os efeitos sem precedentes da atividade humana sobre o planeta fizeram com que estudiosos como Paul Crutzen, vencedor do Prêmio Nobel em Química, passassem a defender que o Holoceno, período iniciado após a última era do gelo, tenha dado lugar a uma nova época geológica, o Antropoceno.

Pensadores, como o antropólogo francês Bruno Latour, defendem que não estamos diante de uma “crise ecológica”, já que por “crise” se entende algo transitório. Em seu lugar, propõem o termo “mutação”, que chama atenção para a permanência dos efeitos da ação antrópica sobre o planeta.¹

Dentre os problemas ecológicos, as mudanças climáticas são o que melhor representam o desafio que se coloca diante da humanidade. Diante de sua complexidade, de seu caráter global e permanente, o filósofo britânico Timothy Morton as classifica como um hiperobjeto: um fenômeno que desafia as formas tradicionais de conhecimento e que se entrelaça com os mais diferentes aspectos da existência.²

Além disso, é fundamental reconhecer a profunda injustiça associada aos problemas ecológicos: via de regra, os que menos contribuíram para suas causas são os mais penalizados.

¹ LATOUR, Bruno. Cara a cara com el planeta: una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2019

² MORTON, Timothy. Hyperobjects: philosophy and ecology after the end of the world. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press. 2013

Diante desse contexto, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico representam importante agenda e posicionam o Poder Público como relevante figura no cenário de promoção do seu equilíbrio, com a oportunidade de exercer influência no campo da economia sustentável.

Nesse panorama, os autores Lucas Soares de Oliveira, Beatriz Couto Tancredo e Christiane Stefani Pires, sob a coordenação do primeiro, promovem na Cartilha de Contratações Sustentáveis, no âmbito do Comitê Gestor de Implementação da Política Socioambiental da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, importante análise acerca dos mecanismos legais atualmente disponíveis no que toca ao tema das contratações públicas com viés na sustentabilidade, aqui entendidos em seus aspectos ambiental, social e econômico.

Ao destacar ações e projetos internacionais, como os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, As Diretrizes de Implementação de Compras Sustentáveis do PNUM (UNEP), a ISO 20400:2017 e o Acordo sobre a Contratação Governamental da OMC (GPA), contextualizam o movimento global de adoção de práticas comerciais ambientalmente responsáveis e agregam a possibilidade de reflexão a respeito do grau de maturação no contorno local.

A obra analisa com profundidade e cuidado conteúdos específicos ao tema na legislação nacional, notadamente na atual Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), a qual destaca o desenvolvimento sustentável como princípio e objetivo específico.

Em reforço, expõe o comprometimento dos órgãos de controle, aqui circunscritos à União, ao Estado e ao Município de São Paulo, com o incentivo e a legitimação do uso de critérios ambientalmente direcionados nas contratações públicas, sem, contudo, deixar de alertar para a constatação do uso ainda incipiente dos dispositivos da nova lei.

Ao encerrar com a proposta de atualização e aperfeiçoamento do Programa Estadual de Contratações Públicas do Estado de São Paulo visam, mais que ao estudo e à reflexão, ao convite a uma utilização efetiva e eficaz dos instrumentos legais disponíveis, com embasamento teórico e normativo. Pretendem, evidentemente, fomentar a utilização de critérios sustentáveis nas compras e obras públicas.

Mais do que apresentar, cumpre aos diversos e interconectados campos do conhecimento a busca pelo engajamento e implementação de um Estado ecologicamente justo e equilibrado, propósito atingido na cartilha que nos apresentam, no tocante ao tema das contratações públicas.

Boa leitura!

Emanuel Fonseca Lima

Coordenador do Comitê de Sustentabilidade da PGE-SP



Parte 2

Introdução



Introdução às contratações sustentáveis

Considerações iniciais

Para trabalhar com a ideia de contratações sustentáveis é necessário partir da compreensão de que a proposta mais vantajosa não se limita somente ao aspecto econômico. Neste sentido, a busca pelo menor preço de contratação, que reflete uma visão meramente econômica das licitações e contratos administrativos, cede espaço à apreciação dos custos ambientais, sociais e intergeracionais.

Os termos contratos (ou compras) verdes, sustentáveis, ecoeficientes ou ambientalmente amigáveis (*Sustainable Public Procurement*, *Eco-Efficient Procurement* e *Environmentally Friendly Purchasing*, respectivamente) são manejados para designar o uso da licitação e dos contratos administrativos para garantir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

O objetivo principal desta Cartilha é, justamente, apresentar e fomentar a compreensão de que os custos ambientais, sociais e intergeracionais devem guiar o gestor público paulista na celebração de contratos públicos. Por isso, é importante conhecermos as experiências internacionais e as potencialidades que nossa legislação oferece para o uso socioambiental do poder de compra estatal. É o que se fará no curso deste documento, na esperança de que esta Cartilha inspire uma Administração Pública mais sustentável!

Experiências internacionais

Como já se pode notar, mergulhar no mundo das contratações sustentáveis é como abrir um portal para um futuro mais verde. Nesse ponto, é incrível como os *frameworks* legais ao redor do globo estão moldando as práticas de aquisição para serem mais ecoeficientes e ambientalmente amigáveis.

Por isso, no escopo de ambientar o leitor a esse rico universo das compras sustentáveis, trazemos alguns padrões internacionais e destacamos as ações adotadas pelos países que estão liderando o caminho nesta área vital, a fim de criar uma consciência verde no setor público paulista e estimular as contratações sustentáveis no Estado de São Paulo.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A começar essa exploração a respeito dos padrões internacionais ligados às contratações sustentáveis, nada melhor do que a menção ao *United Nations Sustainable Development Goals* (SDGs), conhecidos entre nós como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

Os ODS das Nações Unidas são um chamado universal à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade até 2030.

São 17 objetivos interligados e adotados por todos os Estados-membros das Nações Unidas em 2015, como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Assim, a Agenda 2030, que

inclui os ODS, baseia-se nas dimensões econômica, social, ambiental e institucional de forma integrada, indivisível e transversal, visando atingir metas associadas ao desenvolvimento sustentável.

Os ODS se baseiam em décadas de trabalho realizado por países e pela ONU e abordam uma ampla gama de desafios globais, incluindo aqueles relacionados à pobreza, à desigualdade, às mudanças climáticas, à degradação ambiental, à paz e à justiça.

Certos ODS são particularmente relevantes para as contratações sustentáveis:



Objetivo 7 – Energia Acessível e Limpa:

este objetivo visa garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. Para as contratações sustentáveis, isso significa promover, por meio do poder de compra estatal, o uso de fontes de energia renováveis e tecnologias energéticas eficientes, reduzindo a pegada de carbono e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.



Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico:

este objetivo promove o crescimento econômico inclusivo e sustentável, além do emprego pleno e produtivo. Para as contratações sustentáveis, isso inclui incentivar a contratação de minorias, micro e

pequenas empresas etc., promovendo a inclusão e o desenvolvimento local e regional.



Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura: este objetivo promove a construção de infraestruturas resilientes, a industrialização sustentável e a inovação. No contexto dos contratos sustentáveis, isso envolve a incorporação de práticas e materiais inovadores que aumentam a eficiência energética, reduzem resíduos e promovem a economia circular.



Objetivo 10 - Redução das Desigualdades: este objetivo busca reduzir as desigualdades nos países e entre eles. Contratos sustentáveis do ponto de vista social incluem a promoção da igualdade de gênero, raça, etnia, região etc., e a criação de oportunidades para pessoas com deficiência e grupos marginalizados.



Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: este objetivo foca em tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A contratação sustentável desempenha um papel fundamental ao integrar práticas verdes, como a construção de edifícios eficientes em termos de energia e o

uso de materiais ecológicos, para criar ambientes urbanos mais saudáveis e resilientes.



Objetivo 12 - Consumo e Produção

Responsáveis: este objetivo busca garantir padrões de consumo e produção sustentáveis. Isso inclui promover a eficiência de recursos e energia em todos os setores. Para compras, serviços e construções, significa adquirir produtos ecológicos, utilizar materiais reciclados e adotar práticas que minimizem o desperdício e maximizem a eficiência dos recursos.



Objetivo 13 - Ação contra a Mudança

Global do Clima: este objetivo enfatiza a necessidade de tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. As contratações sustentáveis são essenciais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promovendo práticas ecológicas e escolhendo materiais e produtos com menor impacto ambiental.



Objetivo 15 - Vida Terrestre:

este objetivo visa proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerenciar florestas de forma sustentável, combater a desertificação e deter e reverter a degradação da terra e a perda de biodiversidade. No contexto das contratações sustentáveis, isso

envolve a utilização responsável dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade e a implementação de práticas de construção que minimizem os impactos ambientais negativos.



Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições

Eficazes: este objetivo promove sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça e instituições eficazes e transparentes. Contratos sustentáveis no setor público tornam as instituições mais eficientes, justas e transparentes, aumentando a confiança pública e promovendo um desenvolvimento sustentável.

Esses objetivos são integrados e visam equilibrar as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. As contratações sustentáveis são fundamentais para atingir essas metas e garantir um futuro mais verde e sustentável para todos.

ISO 20400:2017 – Sustainable Procurement Standard

A ISO 20400:2017, intitulada “Compras Sustentáveis – Diretrizes”, foi publicada pela Organização Internacional de Normatização (ISO) para ajudar empresas a entender e praticar compras sustentáveis. No Brasil, essa norma foi adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A ISO 20400:2017 fornece uma definição de compras sustentáveis e várias orientações para que as empresas possam

implementá-las. Isso abrange desde a conexão com os objetivos e metas da empresa até o processo de compras propriamente dito.

Ao se preparar para responder às demandas de sustentabilidade, é essencial consultar a ISO 20400:2017, pois ela é amplamente utilizada como referência no mercado. A norma fornece orientações para que as organizações integrem a sustentabilidade em seus processos de aquisição, além de abordar princípios de contratação sustentável, como responsabilidade, transparência e respeito aos direitos humanos.

Orientações do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)

As Diretrizes de Implementação de Compras Públicas Sustentáveis (*UNEP Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines*) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA; ou, em inglês, *UNEP*) oferecem um roteiro para os governos implementarem práticas de contratação sustentável, focando impactos ambientais, sociais e econômicos ao longo do ciclo de contratação pública.

O PNUMA desempenha um papel central na promoção da sustentabilidade ambiental em âmbito global. O Programa atua desde 2005 na promoção de compras públicas sustentáveis em níveis nacional, regional e global. Suas iniciativas visam apoiar governos na implementação de políticas que incentivem a sustentabilidade nas contratações públicas.

De fato, segundo dados do próprio PNUMA, as compras públicas representam um poderoso instrumento econômico, correspondendo, em média, a 12% do Produto Interno Bruto (PIB) nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e até 30% do PIB em muitos países em desenvolvimento. Ao promover práticas sustentáveis nessas aquisições, é possível alavancar esse poder de compra para atingir o consumo e produção sustentáveis (ODS 12), contemplando os três pilares do desenvolvimento sustentável: social, ambiental e econômico.

O Acordo sobre Contratação Governamental (GPA) da Organização Mundial do Comércio (OMC)

O *World Trade Organization (WTO) Government Procurement Agreement (GPA)*, ou, em português, Acordo sobre Contratação Governamental da Organização Mundial do Comércio (OMC), atualmente, tem 22 partes, compreendendo 49 membros da OMC, e 35 observadores, que participam do Comitê de Compras Governamentais (*Committee on Government Procurement*). Alguns membros da OMC estão em negociações de adesão ao Acordo.

O objetivo fundamental do GPA é abrir mutuamente os mercados de compras governamentais entre suas partes. Por meio de várias rodadas de negociações, atividades de compras estimadas em mais de US\$ 1,7 trilhão anualmente foram abertas para competição internacional entre fornecedores das partes do GPA.

Estruturalmente, o GPA é composto principalmente de duas partes: o texto do Acordo e os cronogramas de compromissos de acesso

ao mercado das partes. O GPA é administrado pelo Comitê de Compras Governamentais, composto por representantes de todas as partes. A execução do Acordo é realizada por meio de dois mecanismos: o mecanismo de revisão doméstica no nível nacional e o mecanismo de solução de controvérsias da OMC no nível internacional.

Em 6 de abril de 2014, o GPA 2012 começou a valer para as partes do GPA 1994, desde que devidamente ratificado por seus membros. O GPA 2012 estabelece que as partes realizarão negociações para reduzir e eliminar progressivamente medidas discriminatórias e ampliar a cobertura do Acordo. Além disso, as partes concordaram em realizar programas de trabalho que influenciarão a evolução futura do Acordo.

Diretivas da União Europeia

No âmbito das normas da União Europeia, a *Directive 2014/24/EU on Public Procurement* incentiva a inclusão de considerações ambientais e sociais nas contratações governamentais. Além disso, permite que as autoridades adjudiquem contratos com base em critérios de sustentabilidade, flexibilizando o critério econômico de avaliação da proposta mais vantajosa. Já a *Directive 2014/25/EU for Utilities* aplica-se aos setores de água, energia, transporte e serviços postais, integrando a sustentabilidade nos processos de contratações públicas nesses setores.

Outras iniciativas estrangeiras

As iniciativas de contratação sustentável estão ganhando destaque ao redor do mundo, à medida que países buscam alinhar os

processos de aquisição pública com objetivos ambientais e sociais. Diversas nações implementaram legislações e políticas que promovem práticas de contratação ecoeficientes, reforçando o compromisso global com o desenvolvimento sustentável.

Na União Europeia, os Estados-membros têm incorporado em sua ordem doméstica diretrizes que incentivam a sustentabilidade nas aquisições públicas.

Na Alemanha, a legislação conhecida como Lei da Concorrência (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB*) integra as diretrizes da UE, permitindo práticas de aquisição sustentável no *framework* legal alemão. Além disso, as diretrizes de contratação sustentável incentivam as autoridades federais alemãs a considerarem critérios ecológicos e sociais, promovendo compras que refletem responsabilidade ambiental e social.

A França também avança nessa direção com o seu Código de Contratações Públicas (*Code de la Commande Publique*), que obriga a inclusão de critérios ambientais e sociais em contratos públicos. O país estabeleceu o Plano de Ação Nacional para Compras Públicas Sustentáveis, cujo objetivo é tornar 100% das contratações públicas sustentáveis, demonstrando um compromisso sólido com a sustentabilidade.

Na Suécia, a Lei de Contratações Públicas (*Lagen om offentlig upphandling - LOU*) exige a consideração de aspectos ambientais nas aquisições. A estratégia nacional de aquisições foca em práticas sustentáveis e inovadoras para alcançar metas ambientais, estimulando a inovação verde e a eficiência ecológica no setor público.

Fora do bloco, o Reino Unido incorporou a sustentabilidade nas contratações públicas através do *Public Services (Social Value) Act 2012*, que exige que organizações do setor público considerem o bem-estar econômico, social e ambiental em suas transações. Os padrões de compra do governo (*Government Buying Standards - GBS*) também estabelecem padrões obrigatórios e de melhores práticas para uma variedade de produtos e serviços, orientando entidades públicas na seleção de opções mais sustentáveis.

Nos Estados Unidos, o Regulamento de Aquisição Federal (*Federal Acquisition Regulation - FAR*), especialmente sua Parte 23, obriga agências federais a incorporarem considerações ambientais, incluindo eficiência energética e tecnologias renováveis. A ordem executiva *EO 14008: Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad* (Enfrentando a crise climática em casa e no exterior) direciona agências federais a priorizarem considerações climáticas em decisões sobre contratos públicos, reforçando o papel governamental na luta contra a crise climática.

O Canadá segue tendência semelhante com a Política de Compras Verdes (*Policy on Green Procurement*), que exige que departamentos e agências federais integrem considerações de desempenho ambiental na aquisição. A Lei Canadense de Proteção Ambiental (*Canadian Environmental Protection Act*) influencia as aquisições ao regular substâncias que podem prejudicar o meio ambiente, garantindo que as compras governamentais estejam em consonância com os objetivos de proteção ambiental.

Na região Ásia-Pacífico, a Austrália utiliza as Regras de Aquisição da Comunidade (*Commonwealth Procurement Rules* -

CPRs) para incentivar a consideração da sustentabilidade ambiental, incluindo eficiência energética, impacto ambiental e uso de produtos reciclados. O Guia de Compras Sustentáveis (*Sustainable Procurement Guide*) auxilia agências a integrarem a sustentabilidade nas decisões de aquisição, fornecendo orientações práticas para compras responsáveis.

O Japão implementou a Lei de Promoção de Compras Verdes, que obriga entidades governamentais a adquirirem bens e serviços ambientalmente amigáveis. Também a Política Básica de Promoção de Compras Verdes japonesa oferece diretrizes para a seleção de produtos ecológicos, incentivando o mercado a oferecer opções sustentáveis.

Na China, a Lei de Compras Governamentais inclui disposições para proteção ambiental, permitindo que critérios ecológicos sejam incorporados nos processos de aquisição. O Programa de Compras Públicas Verdes promove a compra de produtos com economia de energia e selo ecológico, impulsionando a adoção de tecnologias sustentáveis.

A Coreia do Sul, por sua vez, estabeleceu a Lei de Promoção da Compra de Produtos Verdes, que exige que instituições públicas priorizem produtos verdes em suas aquisições. Organizações públicas são obrigadas a relatar anualmente suas atividades de aquisição verde, promovendo transparência e responsabilidade.

Além das iniciativas nacionais, organizações internacionais têm desempenhado papel crucial no avanço da contratação sustentável. Na OCDE, a Recomendação do Conselho sobre Contratação Pública (*Recommendation on Public Procurement*) incentiva países membros

a implementarem estratégias de aquisição que promovam crescimento sustentável e inclusivo. A *International Finance Corporation (IFC)*, mediante seus *Performance Standards*, orienta a aquisição sustentável em projetos financiados, assegurando que os investimentos respeitem critérios ambientais e sociais. O *Procurement Framework* do Banco Mundial apoia mutuários na obtenção de valor pelo dinheiro com integridade na aquisição, considerando implicações ambientais e sociais, promovendo o desenvolvimento sustentável.

Ferramentas e metodologias adotadas pelo Mundo

Para fortalecer essas práticas, diversas ferramentas e metodologias têm sido adotadas globalmente. O custo do ciclo de vida (*Lifecycle Costing - LCC*) é uma abordagem cada vez mais utilizada, avaliando o custo total de propriedade, incluindo externalidades ambientais e sociais, permitindo decisões de aquisição mais informadas. Além disso, rótulos ecológicos e certificações, como *EU Ecolabel* e *Energy Star*, auxiliam na identificação de produtos sustentáveis, facilitando a inclusão de critérios ecológicos nas aquisições. Por fim, o desenvolvimento de capacidades e treinamentos, oferecido por organizações como o PNUMA e o Centro Internacional de Formação da OIT, aprimora habilidades em aquisição sustentável, capacitando profissionais e promovendo a adoção de melhores práticas.

Uma conscientização pública para as contratações sustentáveis

A movimentação global em direção à contratação sustentável reflete uma consciência crescente sobre a importância de alinhar processos econômicos com a responsabilidade ambiental e social.

Ao integrarem critérios sustentáveis em suas aquisições, governos influenciam positivamente o mercado, impulsionando a inovação verde e promovendo um desenvolvimento mais sustentável. Essas iniciativas não somente cumprem obrigações legais, mas também estabelecem um exemplo, encorajando o setor privado e outras instituições a adotarem práticas similares em prol de um futuro melhor. Dessa forma, é possível observar que as contratações sustentáveis não são apenas uma questão de conformidade, mas sim um caminho para inovação e viabilidade econômica a longo prazo.

De fato, os contratos sustentáveis conseguem mitigar os riscos socioambientais, reduzindo impactos ambientais e sociais associados à cadeia de suprimentos, além de aprimorar a reputação do Poder Público, demonstrando compromisso com a responsabilidade social corporativa e fortalecendo a confiança das partes interessadas.

Não à toa, as aquisições circulares estão ganhando impulso globalmente. Essa abordagem foca na compra de produtos que permitem reutilização, reciclagem ou compostagem, promovendo assim uma economia circular. A contratação social também complementa os esforços ambientais ao abordar direitos trabalhistas,

diversidade e benefícios comunitários nas decisões de aquisição, ampliando o impacto positivo das contratações públicas.

A movimentação global em direção à contratação sustentável reflete uma consciência crescente sobre a importância de alinhar processos econômicos com a responsabilidade ambiental e social. Ao integrarem critérios sustentáveis em suas aquisições, governos influenciam positivamente o mercado, impulsionando a inovação verde e promovendo um desenvolvimento mais equilibrado.

Abraçar as contratações sustentáveis é um passo poderoso rumo a um mundo mais consciente e responsável. Esta jornada oferece inúmeras oportunidades de aprendizado e colaboração em prol de um futuro sustentável, incentivando todos os atores a explorarem estratégias específicas de implementação e a aprofundarem-se em iniciativas locais, regionais, nacionais e internacionais.

Parte 3

Normatividade

das contratações

sustentáveis no

Brasil

Constituição Federal, Desenvolvimento Sustentável e Contratações Públicas

A sustentabilidade, como princípio constitucional, impõe a responsabilidade ao Estado e à sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento que seja inclusivo, durável, equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente. Este princípio visa assegurar o bem-estar físico, psíquico e espiritual da população, tanto no presente quanto no futuro, em harmonia com o bem de todos. Portanto, o desenvolvimento nacional sustentável é essencial para garantir recursos que promovam a realização dos direitos individuais. Em outros termos, os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição dependem do desenvolvimento sustentável.

A **Constituição Federal** estabelece, em **seu artigo 3º, inciso II**, que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento nacional.

Já o **§1º do artigo 174** indica que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, deve, por meio de lei, estabelecer diretrizes e bases para um planejamento de desenvolvimento nacional equilibrado, incorporando e compatibilizando os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

Também pode ser citado o **artigo 37 da Constituição** que, ao tratar dos princípios da Administração Pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, oferece um

norte de direito público para adoção de mecanismos de sustentabilidade.

Por fim, no âmago do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no **artigo 225**, encontra-se a necessidade de que esse seja defendido e preservado para as presentes e futuras gerações, o que somente se torna possível mediante um desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, a sustentabilidade é um princípio constitucional no Brasil, sendo sua formulação recente na doutrina do direito administrativo. De todo modo, este princípio está hoje positivado no **artigo 5º da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA)**, sendo reconhecido como um dos objetivos do processo licitatório pelo **artigo 11, inciso IV, da NLLCA**.

Com efeito, o processo de contratação pública deve selecionar a proposta mais vantajosa, considerando o desenvolvimento nacional sustentável. Todas as contratações públicas, sejam ou não precedidas de licitação, devem buscar objetivos microeconômicos e macroeconômicos.

Finalidade Microeconômica:

Assegurar a satisfação das necessidades estatais com a maior eficiência possível, buscando a prestação mais adequada com o menor custo.

Finalidade Macroeconômica:

As contratações públicas devem fomentar políticas públicas importantes como o emprego da mão de obra brasileira, o desenvolvimento da indústria nacional, a proteção ao meio ambiente, a empregabilidade de grupos específicos, e o desenvolvimento de mercados geograficamente específicos.

A sustentabilidade possui dimensões materiais e imateriais, sendo um princípio multidimensional. Pensando em uma Cartilha de contratações sustentáveis, conveniente abordarmos as dimensões ambiental e econômico-social.

Dimensão Ambiental da Sustentabilidade

O **artigo 225 da Constituição** estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um bem de uso comum do povo e essencial para uma qualidade de vida saudável. Este artigo impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Sob a perspectiva normativa constitucional, o aumento da riqueza ou a busca pelo desenvolvimento econômico não pode comprometer o meio ambiente de maneira irresponsável.

Portanto, há uma exigência constitucional para que se compatibilize a busca do desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio ecológico, caracterizando o desenvolvimento nacional sustentável. Isso envolve a adoção de práticas que garantam a preservação do meio ambiente e assegurem a viabilidade da vida humana no presente e no futuro.

Dimensão Econômico-Social da Sustentabilidade

A questão do desenvolvimento econômico e social é essencial. Inicialmente, acreditava-se que era possível diferenciar ambos os conceitos e focar apenas no desenvolvimento econômico. No entanto, essa abordagem se mostrou insuficiente, pois a sustentabilidade social reforça a sustentabilidade econômica e vice-versa. A inconsistência de uma geralmente reflete negativamente na outra, enquanto a maximização de uma tende a incrementar a outra.

Segundo os **artigos 3º, inciso II; e 174 da Constituição**, o desenvolvimento nacional sustentável deve ser promovido por meio das contratações públicas, que devem ser concebidas como um instrumento para induzir atividades, conhecimento, ciência, tecnologia e desenvolvimento local e regional, com preocupação com a empregabilidade.

A dimensão econômico-social da sustentabilidade acrescenta um valor adicional à atividade administrativa, permitindo a obtenção de efeitos favoráveis para toda a coletividade, além de atender às necessidades administrativas imediatas.

Sendo assim, o princípio da economicidade não se resume apenas a realizar contratações pelo menor preço. Obedecer a este princípio significa realizar a contratação da proposta mais vantajosa, que pode não ser necessariamente a mais barata.

Ao priorizar contratações que oferecem vantagens ambientais ou econômico-sociais, pode haver um aumento no preço das contratações pela Administração Pública. Sendo razoável e justificado, este

aumento deve ser suportado pelo erário em parâmetros plausíveis e não constitui uma conduta irregular ou desvantajosa.

Em outros termos, nem sempre a proposta mais adequada para a proteção do meio ambiente e para a promoção do desenvolvimento sustentável será a economicamente mais vantajosa. De todo modo, a busca pela melhor proposta, na modernidade, deve ir além de um critério puramente econômico, considerando, por exemplo, o ciclo de vida do objeto. É isso que a sustentabilidade socioambiental persegue!

Desenvolvimento sustentável na legislação sobre Licitações e Contratos Administrativos brasileira

A introdução do desenvolvimento nacional sustentável como um princípio a ser observado nas licitações públicas tem evoluído ao longo do tempo. Duas leis, em particular, marcaram esta evolução: a **Lei 12.349/2010** e a **Lei 14.133/2021**.

A **Lei 12.349/2010** introduziu o desenvolvimento nacional sustentável como um princípio constitucional a ser observado nas licitações públicas, alterando o **artigo 3º da Lei 8.666/1993**.

Na **Lei 14.133/2021**, houve um amadurecimento desse conceito. O desenvolvimento sustentável foi elevado não apenas a um princípio constitucional, mas também a um princípio fundamental e um objetivo específico da própria lei que rege as contratações públicas (**artigo 5º da NLLCA**).

Com efeito, a **Lei 14.133/2021** aborda a temática da sustentabilidade nas contratações públicas com maior profundidade. Além de reiterar a sustentabilidade como um dos objetivos dessas contratações, a lei fortalece sua aplicabilidade por meio de diversos dispositivos e medidas normativas.

Ciclo de vida do produto na legislação sobre licitações e contratos administrativos

A **Lei 14.133/2021** estabelece que o princípio básico na busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública é aquele que proporciona o *melhor resultado de contratação*, considerando todo o ciclo de vida do objeto da licitação (**artigo 18, inciso VIII**).

Na fase preparatória da licitação, a **Lei 14.133/2021** exige uma avaliação abrangente de todo o contexto de funcionamento da solução a ser contratada. Isso inclui o padrão de sustentabilidade, os custos indiretos e as políticas públicas a serem atendidas. Somente após essa avaliação é que se pode indicar a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa entre os concorrentes e a adequação e eficiência da combinação desses parâmetros.

No mesmo sentido, a **Lei 14.133/2021** prevê a inclusão de diversos elementos no Estudo Técnico Preliminar (ETP) da contratação para selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. O ETP deve conter uma análise descritiva da demanda e dos possíveis impactos ambientais. Também devem ser avaliadas as medidas mitigadoras desses impactos, incluindo requisitos como baixo consumo de energia, uso sustentável de recursos naturais, existência de um processo de logística reversa para descarte do objeto após seu uso e a possibilidade de reciclagem de materiais, quando aplicável (**artigo 18, §1º, inciso XII, da Lei 14.133/2021**).

O ETP também pode incluir recomendações de previsão no edital de licitação sobre a utilização quantificada e especificada de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais (**artigo 25, §2º, da Lei 14.133/2021**). Essas recomendações devem considerar a conservação e operação do objeto da licitação, seja ele bem, serviço ou obra, desde que não prejudiquem a competitividade e a eficiência do processo licitatório.

Como a promoção da sustentabilidade pode girar em torno da própria *não realização da licitação* ou *contratação pública*, a análise de viabilidade no ETP pode concluir que não é necessário movimentar a máquina administrativa ou gastar recursos se a solicitação não for factível ou puder ser atendida por alternativas já existentes no órgão ou entidade administrativa. Não à toa, estabelece-se que a especificação do objeto deve ser restrita ao necessário, evitando parâmetros irrelevantes e excessivos. Em igual sentido, a lei também prevê que não podem ser contratados bens de consumo de luxo (**artigo 20 da Lei 14.133/2021**).

Desse modo, a descrição do objeto de licitação deve considerar os estudos prévios de sustentabilidade e o atendimento exato da demanda. É importante evitar parâmetros que, apesar de diferenciais, sejam considerados desnecessários e excessivos para a utilização pela entidade contratante, tornando-se irrelevantes no processo licitatório.

Os estudos prévios de sustentabilidade, assim, são fundamentais para garantir que a licitação atenda às necessidades públicas sem comprometer os princípios de sustentabilidade. Além disso, ajudam a identificar medidas que podem ser implementadas para mitigar impactos ambientais e garantir a eficiência do uso dos recursos.

Igualmente, possibilitam balizar toda licitação, refletindo no DFD, no ETP e no Termo de Referência, por exemplo.

Dada a importância desses estudos prévios, os agentes envolvidos em sua elaboração devem cuidar para que os parâmetros considerados diferenciais, mas desnecessários, sejam evitados. A entidade contratante deve focar na exatidão da demanda e na eficiência dos recursos, garantindo que a licitação seja vantajosa tanto do ponto de vista econômico quanto da sustentabilidade, sem prejuízo à competitividade e à isonomia.

No Estado de São Paulo, a função regulatória e ambiental do ETP vem destacada no **artigo 3º do Decreto 68.017/2023**. O aludido dispositivo prevê que o ETP tem a função de evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução, de modo a permitir a avaliação das viabilidades técnica, socioeconômica e ambiental da contratação (**inciso I**). Além disso, o decreto paulista também prevê que o ETP deve estar alinhado com o Plano de Contratações Anual, com o Plano de Logística Sustentável e com os demais instrumentos de planejamento da Administração (**inciso II**).

A legislação paulista também discorre sobre os dados que devem ser registrados no ETP. Impõe-se, nessa medida, que, com base no Plano de Contratações Anual, registrem-se no ETP Digital os requisitos necessários e suficientes para uma contratação eficaz, que orientem a escolha da solução mais adequada (**artigo 5º do Decreto 68.017/2023**), que devem incluir os seguintes aspectos:

1. Critérios e práticas de sustentabilidade:

- **Ambiental:** redução do impacto ambiental, utilizando produtos e serviços ecoeficientes e promovendo a reciclagem e o reaproveitamento de materiais.
- **Econômico:** eficiência nos gastos, analisando a relação custo-benefício e considerando a sustentabilidade financeira ao longo do ciclo de vida do objeto da contratação.
- **Social:** inclusão social, equidade de gênero, promoção de acessibilidade e bem-estar no ambiente de trabalho.

2. Observância das leis e regulamentações específicas:

- Garantia de que todas as práticas estão consoantes a legislação vigente e regulamentações específicas, incluindo normas ambientais, trabalhistas e de saúde pública.

3. Padrões mínimos de qualidade e desempenho:

- Definição de padrões claros de qualidade e desempenho que o produto ou serviço deve atender, assegurando a entrega de resultados eficientes e eficazes para a Administração Pública.

A **Lei 14.133/2021** também fortalece a aplicação da sustentabilidade nas contratações públicas por meio da utilização de referências específicas de mercado como parâmetro de qualidade de bens ou produtos (**artigo 42**).

Nos casos em que a especificação do objeto menciona marcas existentes ou similares e o respectivo edital exige do proponente a prova de qualidade de produto apresentado como similar, os licitantes que apresentarem produtos de marcas diferentes devem comprovar a qualidade e eficiência desses produtos. Conforme seja adequado às circunstâncias do caso concreto, será admitida esta comprovação por meio de certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar emitido por instituição oficial competente, ou por entidade credenciada. O bem ofertado, nessas condições, deve ter sua qualidade e conformidade certificadas, garantindo que o produto ou o processo de fabricação atenda às especificações, mesmo que seja similar ou equivalente ao referenciado. Este processo inclui a avaliação do impacto ambiental do produto, na forma do **inciso III do artigo 42 da Lei 14.133/2021**.

Além disso, a **Lei 14.133/2021** determina a utilização de catálogos eletrônicos de padronização, com especificações que atendam aos requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança (**artigo 19, inciso II; e artigo 40, §1º**).

Para auxiliar os gestores no atendimento aos padrões de sustentabilidade, vários órgãos disponibilizam catálogos e guias. Exemplos incluem:

- **União:** disponibiliza o Catálogo de Materiais (CATMAT) do Sistema de Compras do Governo Federal (<https://www.gov.br/compras/pt-br>).
- **Estado de São Paulo:** disponibiliza um catálogo de produtos no Portal de Compras do Estado (<https://compras.sp.gov.br/>).

Interessante observar que, no Estado de São Paulo, o **Decreto 68.185/2023**, ao disciplinar a forma de elaboração dos Termos de Referência (TRs) do Estado, dispôs que o TR deve estar consoante ao Plano de Contratações Anual, o Plano de Logística Sustentável (PLS) e outros instrumentos de planejamento da Administração (**artigo 4º do Decreto 68.185/2023**).

Além disso, o **artigo 6º do Decreto 68.185/2023** prescreve que a especificação do bem ou serviço, deve contemplar quesitos de sustentabilidade em todas as suas dimensões e, preferencialmente, seguir o catálogo eletrônico de padronização, conforme regulamento estadual, observando os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Esses parâmetros e elementos descritivos devem ser registrados no Sistema TR Digital para a definição do objeto.

Assim, a **Lei 14.133/2021** e demais atos normativos de regência enfatizam a qualidade das contratações, buscando evitar prejuízos para a Administração Pública decorrentes da falta de atenção à sustentabilidade e eficiência nas especificações de produtos.

Sustentabilidade nas obras e serviços de engenharia

A nova diretriz estabelecida para a contratação de obras e serviços de engenharia pela Administração Pública é um ponto crucial que altera a lógica dos processos licitatórios. Essa diretriz visa garantir que as licitações respeitem diversas normas focadas na

sustentabilidade e no impacto ambiental e social das obras contratadas.

A sustentabilidade deve ser compreendida como um dos princípios norteadores do Direito Administrativo da Infraestrutura. Seria ilógico não estabelecer uma relação entre infraestrutura e sustentabilidade, dado o caráter intergeracional de ambos. Cada vez mais será exigido das empresas do setor de infraestrutura a mitigação dos riscos ambientais. Além disso, o ODS 9, estabelecido pela ONU na Agenda 2030, trata de metas globais para o fomento à infraestrutura sustentável.

Conforme o **artigo 45 da Lei 14.133/2021**, as licitações de obras e serviços de engenharia devem observar as normas relativas a:

- 1. Disposição Final de Resíduos Sólidos:** as obras contratadas devem assegurar uma disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados.
- 2. Mitigação e Compensação Ambiental:** devem ser adotadas medidas para mitigar e compensar os impactos ambientais, conforme definido no procedimento de licenciamento ambiental.
- 3. Redução de Consumo de Energia e Recursos Naturais:** devem ser utilizados produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais.

- 4. Avaliação de Impacto de Vizinhança:** é necessário realizar uma avaliação do impacto de vizinhança, conforme a legislação urbanística.
- 5. Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural:** deve-se proteger o patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras.
- 6. Acessibilidade:** as obras devem garantir acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A contratação de obras públicas e serviços de engenharia, então, deve considerar diversos aspectos da sustentabilidade, sendo um conceito amplo que envolve parâmetros sociais, tecnológicos, políticos, culturais e éticos.

Nesse sentido, é essencial que a inclusão de padrões de sustentabilidade nas contratações de obras e na prestação de serviços de engenharia seja feita com empatia, isto é, com a capacidade de se colocar no lugar dos cidadãos que serão beneficiados ou prejudicados pelas ações e políticas públicas, não se limitando apenas às exigências normativas.

Ademais, conforme disposto no **artigo 337-O do Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal), acrescido pelo artigo 178 da Lei 14.133/2021**, a omissão, modificação ou entrega à Administração Pública de condições de contorno divergentes da realidade, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse, pode configurar crime, configurando

frustração ao caráter competitivo da licitação ou prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa, sujeito à pena de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa.

Portanto, qualquer obra ou serviço de engenharia contratado pela Administração Pública deve ser planejado considerando esses procedimentos para garantir a observância dos impactos ambientais e sociais atrelados à infraestrutura almejada.

Critérios de julgamento e desenvolvimento sustentável

A **Lei 14.133/2021** trouxe importantes inovações ao estabelecer critérios para identificar o menor preço em processos de licitação. Essencialmente, ao determinar o vencedor de uma licitação, deve-se considerar não apenas o menor preço imediato, mas também o menor dispêndio total para a administração pública.

Nessa quadra, a lei detalha que o julgamento pelo menor preço, maior desconto ou, quando couber, pela combinação de técnica e preço deve considerar o menor gasto total para a Administração Pública, desde que sejam respeitados os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação (**artigo 34 da Lei 14.133/2021**). Isso significa que a definição do menor dispêndio não deve ser feita considerando apenas o preço da execução do objeto licitado, mas também os custos indiretos ao longo de seu ciclo de vida que sejam objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento.

O artigo mencionado possibilita que projetos que mitiguem o impacto ambiental sejam favorecidos por meio da consideração dos custos indiretos objetivamente mensuráveis para a definição do menor dispêndio. Observadas as condições indicadas, a vantajosidade para a Administração não se limitará apenas ao critério econômico, mas incluirá também outros valores como a sustentabilidade.

Nesse sentido, o **§1º do artigo 34** menciona que custos indiretos, como despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do item licitado, entre outros fatores relacionados ao seu ciclo de vida, podem ser considerados para determinar o menor dispêndio, desde que esses custos sejam objetivamente mensuráveis e conforme regulamentação específica.

A nova avaliação de custo e benefício trazida pela **Lei 14.133/2021** representa uma mudança significativa nos critérios utilizados para aquisições e contratações públicas. Anteriormente, o preço era o principal fator considerado, mas, agora, o menor dispêndio total para a administração pública é priorizado. Isso inclui a consideração de custos indiretos, como manutenção, reposição e impacto ambiental, desde que objetivamente mensuráveis.

Esse novo paradigma visa criar uma era mais justa e menos onerosa para o erário e para a sociedade, uma vez que busca otimizar os recursos públicos ao longo de todo o ciclo de vida do bem ou serviço adquirido. Não se trata mais apenas de escolher a proposta com o menor preço imediato, mas de avaliar o custo-benefício total, o que pode resultar em economias significativas para os cofres públicos a longo prazo.

Edital e promoção da sustentabilidade

Ao trabalhar com o conteúdo do edital para o desenvolvimento sustentável, cumpre focar em duas exigências possíveis de serem incluídas no ato convocatório, destacando o uso das licitações para a implementação de políticas públicas.

A primeira exigência permite que o edital, conforme regulamentação específica, exija que um percentual mínimo da mão de obra envolvida na execução do contrato seja composto por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional (**artigo 25, §9º da Lei 14.133/2021**).

A segunda exigência possibilita a definição, no processo licitatório, de uma margem de preferência para bens manufaturados e serviços de nacionalidade brasileira que atendam a normas técnicas brasileiras, assim como para bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento a ser elaborado (**artigo 26, incisos I e II, da Lei 14.133/2021**).

Dessa forma, a nova lei possibilita a modelagem de editais que reflitam um compromisso com a sustentabilidade e a promoção de políticas públicas, incentivando práticas que beneficiam a sociedade e o meio ambiente.

Habilitação e desenvolvimento sustentável

A **Lei 14.133/2021** estabelece que, na fase de habilitação das licitações, a licitante deve apresentar uma declaração de que cumpre com as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e

para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específicas (**artigo 63, inciso IV**).

Esse requisito destaca o compromisso da nova lei com ações afirmativas, garantindo a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho mediante políticas de reserva de vagas.

Desempate e sustentabilidade

A **Lei 14.133/2021** estabelece que a sustentabilidade será utilizada dentre os critérios de desempate entre duas ou mais propostas.

Assim, se os licitantes chegarem ao final da disputa empatados, eles poderão apresentar uma nova proposta logo após a classificação. Se continuar o empate, será avaliado o desempenho contratual prévio dos licitantes, utilizando preferencialmente registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações estabelecidas na lei, conforme regulamentação a ser definida (**artigo 60**). Se o empate persistir, a próxima etapa analisará o desenvolvimento de ações para promoção da equidade de gênero no ambiente de trabalho, conforme regulamentação específica a ser estabelecida. Caso ainda permaneça o empate, será feita a avaliação da implementação de programas de integridade pelos licitantes, conforme orientações dos órgãos de controle (**artigo 60 da Lei 14.133/2021**).

Essa abordagem demonstra a intenção do Poder Público de valorizar indicadores sustentáveis e ações afirmativas ao selecionar a melhor proposta para a Administração Pública.

Sustentabilidade e Contratação direta de associação de pessoas com deficiência

O **artigo 75, inciso XIV, da Lei 14.133/2021** visa incentivar a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O dispositivo permite a contratação direta, por dispensa de licitação, de associações sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, dedicadas à inclusão de pessoas com deficiência. Isso é possível desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência.

Essa ação afirmativa demonstra o uso das contratações públicas como um instrumento eficaz para promover políticas públicas, ampliando o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e contribuindo para a inclusão social.

Contratações diretas ligadas à gestão de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis

A **Lei 14.133/2021** prevê, em seu **artigo 75, inciso IV, alínea “j”**, a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de associações ou cooperativas voltadas a coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis. A medida é aplicável em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo e envolve a participação de associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas como catadores de materiais recicláveis pelo Poder

Público. Essas entidades devem utilizar equipamentos compatíveis com normas técnicas, ambientais, de segurança e de saúde pública.

A nova lei, assim, evidencia o papel do poder público em promover a inclusão econômica de catadores de materiais recicláveis, reconhecendo a importância de suas atividades para a sustentabilidade e a economia circular. É uma ação afirmativa que reflete um desejo coletivo e universal da sociedade em apoiar essas associações e cooperativas.

Microempresas, empresas de pequeno porte e desenvolvimento sustentável

A **Lei 14.133/2021** estabelece a obrigatoriedade de, observados os limites estabelecidos pelos §§ 1º a 3º de seu artigo 4º, ser adotado o tratamento diferenciado previsto nos **artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006** para as microempresas e empresas de pequeno porte em contratações públicas (**artigo 4º**). A medida objetiva incentivar e fomentar a participação dos pequenos empreendedores no mercado de contratações públicas, enquanto política pública sustentada pelos **artigos 170, inciso IX, e 179 da Constituição**.

Eficiência contratual e sustentabilidade

O **artigo 144 da Lei 14.133/2021** introduz a aplicação de parâmetros de sustentabilidade como critério para aferir os resultados dos contratos. O referido artigo permite que, na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, seja estabelecida

uma remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado. Esse desempenho é medido com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade socioambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. Com essa abordagem se visa incentivar práticas sustentáveis e assegurar que os contratados atendam a elevados padrões de qualidade e eficiência, promovendo a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental nas contratações públicas.

Contratações compartilhadas e sustentabilidade

As contratações compartilhadas, conforme definido pela **Resolução CNJ 400/2021**, envolvem a aquisição conjunta de bens e serviços por organizações públicas de diferentes setores ou entre unidades de uma mesma organização. Essas contratações buscam minimizar o impacto ambiental, promover a inclusão social e considerar a sustentabilidade cultural e a eficiência econômica, obtendo ganho de escala.

Existem várias vantagens nas compras realizadas em conjunto, por exemplo:

- **Economia de escala:** devido às compras agregadas.
- **Gestão do conhecimento:** os representantes dos órgãos ou entidades envolvidas podem compartilhar experiências e informações durante o planejamento da contratação.
- **Padronização:** a demanda será uniformizada para todos os participantes.

- **Economia de custo transacional:** será realizada uma única licitação.
- **Fortalecimento das conexões interinstitucionais:** aumenta a colaboração entre os órgãos e entidades participantes.
- **Prioridade aos padrões de sustentabilidade:** incentiva, com ganho de escala, a adoção de práticas sustentáveis.

Nessa linha, o **Decreto 68.021/2023** institui o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras no Estado de São Paulo. Segundo o **artigo 5º** do regulamento, no processo de padronização do catálogo eletrônico de compras, serviços e obras, deverão ser observados os seguintes critérios:

- 1) Compatibilidade, na estrutura do Estado, de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho.
- 2) Custo-efetividade da padronização, focando em demandas transversais de órgãos e entidades.
- 3) Ganhos econômicos, de qualidade e de inovação.
- 4) Quesitos de sustentabilidade em todas as suas dimensões.
- 5) Potencial de centralização de contratações de itens padronizados.
- 6) Não comprometimento, restrição ou frustração do caráter competitivo da contratação, exceto em situações

excepcionais nas quais a padronização leve a fornecedor exclusivo, conforme **inciso III do § 3º do artigo 40 da Lei 14.133/2021**.

Nulidades e desenvolvimento sustentável

O **artigo 147 da Lei 14.133/2021** reforça a importância dos parâmetros de sustentabilidade ao tratar da nulidade dos contratos. O dispositivo especifica que, antes de desfazer um ajuste contratual, devem ser considerados diversos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Os gestores públicos são orientados a avaliar cuidadosamente, entre outros, os seguintes pontos:

- 1. Impactos econômicos e financeiros** decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato.
- 2. Riscos sociais, ambientais e à segurança da população local** decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato.
- 3. Motivação social e ambiental** do contrato.
- 4. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos** em razão da paralisação.

Tais critérios mostram a preocupação do legislador com a sustentabilidade e a necessidade de uma abordagem responsável e abrangente na Administração Pública, assegurando que as decisões considerem os impactos mais amplos sobre a sociedade e o meio ambiente, inclusive frente a atos administrativos, a princípio, irregulares ou inválidos.

Plano de Logística Sustentável e cultura de sustentabilidade na Administração Pública

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é um instrumento de governança vinculado ao planejamento estratégico de órgãos ou entidades públicas, focado em objetivos e ações de sustentabilidade (ver, por exemplo, a **Resolução CNJ 347/2020**, anexo, item XVIII).

Conforme a **Instrução Normativa 10/2012 do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da União**, que estabeleceu regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável³ na Administração Pública federal, o PLS é uma ferramenta de planejamento que define objetivos, responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação. Ele permite que os órgãos ou entidades estabeleçam práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública.

O PLS funciona como um instrumento de gestão administrativa, determinando os objetivos de sustentabilidade da organização e o plano para alcançá-los, além de estabelecer resultados, metas e indicadores. Também é uma ferramenta estratégica para orientar a alta direção na tomada de decisões e adoção de políticas internas, com base em parâmetros levantados no monitoramento da eficácia das contratações.

³ Denominação adotada para referência a instrumento equivalente e que também utiliza a sigla PLS

O Tribunal de Contas da União (TCU) exige que o PLS esteja previsto no planejamento estratégico de cada órgão e entidade da Administração Pública Federal, de modo a institucionalizar todas as ações de sustentabilidade junto à direção geral das aludidas instituições, e exige que as avaliações de desempenho do PLS contenham ferramentas de avaliação da efetividade do instrumento de planejamento, com vistas a permitir a análise dos resultados das ações implementadas e o comportamento dos padrões de consumo (**Acórdão 600/2019-Plenário do TCU**).

Já a Câmara dos Deputados orienta a criação de seu PLS em um único documento, com objetivos de sustentabilidade e respectivos planos de ação, projetos e atividades a serem realizados ([clique aqui para consultar](#)).

Embora a **Lei 14.133/2021** não mencione expressamente o PLS, é recomendável que essa planificação estratégica seja adotada por todos os órgãos públicos. Isso porque a **Lei 14.133/2021** destaca a adoção de padrões de sustentabilidade nas contratações, refletindo um compromisso constitucional. A sustentabilidade é um princípio inerente à governança das organizações, devendo estar presente em todos os elos da cadeia de contratações. Apesar desse axioma já existir na **Lei 8.666/1993**, sua aplicação foi limitada. Portanto, a sociedade e a Administração Pública devem estar vigilantes para cumprir as diretrizes da **Lei 14.133/2021**, sendo recomendável a implementação do PLS nos órgãos e entidades públicas.

Conforme mencionado anteriormente, o PLS pretende apoiar a elaboração do Planejamento Estratégico dos órgãos e entidades públicas, com objetivos e responsabilidades definidas, além de

indicadores, metas, prazos de execução, e mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados. Isso permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade, visando uma *performance* de excelência e melhor eficiência no gasto público, considerando a visão sistêmica do órgão (nesse sentido, ver **Resolução CNJ 347/2020, anexo, item XVIII**).

O PLS se configura como um instrumento da Política de Governança de Contratações dos órgãos e, em conjunto com outros planos institucionais e de Gestão de Pessoas, busca desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Por isso, seu propósito é garantir uma tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis (ver, por exemplo, a **Instrução Normativa 10/2012 do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito da União**).

Dessa forma, o PLS geralmente objetiva promover:

a) Ações ambientalmente corretas: destinadas à redução do impacto ambiental, com foco na redução do consumo, reaproveitamento e reciclagem de materiais, revisão dos padrões de consumo e análise do ciclo de vida dos produtos.

b) Ações economicamente viáveis: critérios de eficiência contínua dos gastos, considerando a real necessidade da contratação e a alternativa mais vantajosa (análise custo-benefício).

c) Ações socialmente justas e inclusivas: promoção do equilíbrio e bem-estar no ambiente de trabalho, com atividades de

cuidado preventivo com a saúde, acessibilidade e inclusão social dos funcionários.

d) Ações culturalmente diversas: respeito à diversidade e convivência entre diferentes ideias, características, gêneros e regionalismos no ambiente de trabalho.

Como exemplo, o **artigo 7º da Resolução CNJ 400/2021** estabelece que o PLS no âmbito do Poder Judiciário deve conter, no mínimo, indicadores de desempenho relacionados a temas como uso eficiente de insumos, energia elétrica, gestão de resíduos, qualidade de vida no trabalho, sensibilização e capacitação do pessoal, entre outros. Também deve incluir uma série histórica de gastos e consumos para comparação, metas alinhadas ao Plano Estratégico, metodologia de implementação e avaliação, e a designação de unidades gestoras responsáveis pelo levantamento de dados, formulação e monitoramento de metas. A definição de outros temas no PLS requer a especificação dos indicadores correspondentes.

Um dos principais desafios, não abordado explicitamente pela nova lei, é justamente a necessidade de se implantar meios para avaliar a eficácia das contratações mediante aferição de resultados e da qualidade dos bens, obras e serviços contratados. A alta direção necessita de indicadores e dados relativos às metas e resultados pretendidos para uma tomada de decisão mais assertiva. Dessa forma, o PLS pode servir como uma ferramenta estratégica, fornecendo informações cruciais para essa avaliação.

O acompanhamento de desempenho e resultados das contratações dos órgãos e entidades públicas por meio do PLS é um

dos melhores instrumentos para inspirar e recomendar novas iniciativas destinadas ao aumento do desempenho institucional. Esse processo de monitoramento pode ser apoiado pelos resultados da gestão de riscos.

Com isso, a análise técnica deixa de ser casuística e as decisões são pautadas em novos *inputs* e indicadores de desempenho. Isso porque o PLS, quando bem estruturado, foca na gestão contratual, monitorando os resultados das contratações. Ao medir consumo e gasto, com indicadores e metas para as unidades administrativas, o PLS se torna uma ferramenta essencial para o aprimoramento das aquisições logísticas do órgão, reforçando a necessidade de alinhamento com as demais fases e instrumentos, bem como fortalecendo a gestão do conhecimento na área.

Em relação à aferição dos resultados das contratações para retroalimentar as diretrizes a serem adotadas pela alta direção, tem-se que as licitações públicas, além de serem instrumentos de implementação de políticas públicas, também servem como meio de controle de metas e objetivos das políticas aplicadas. Esta análise faz parte do processo de avaliação das políticas públicas, verificando se as ações realizadas atenderam às diretrizes e metas estabelecidas no início do ciclo da política. O controle por meio das licitações permite identificar reflexos não previstos e redirecioná-los, se necessário, para o atingimento do interesse público.

Portanto, o PLS pode servir como um dos principais instrumentos para levantamento de informações relevantes para a elaboração do ETP, apresentando evidências que incentivam a busca

de outras soluções para melhorar a eficiência, eficácia e efetividade das contratações.

Vale destacar também que o PLS serve como um importante instrumento de governança e gestão, orientando a elaboração do planejamento estratégico dos órgãos e entidades públicas com critérios e práticas de sustentabilidade. Ele norteia o plano anual de contratações, que deve passar por uma análise criteriosa das demandas levantadas e registradas na consolidação do documento final.

Por tudo isso, é crucial que os gestores desenvolvam uma compreensão abrangente do PLS para aplicar padrões de sustentabilidade e redução de gastos públicos no dia a dia, sem limitar sua aplicabilidade apenas à redução do impacto ambiental. De fato, para a plena realização do potencial de redução das despesas públicas em aquisições e contratações, a sustentabilidade cultural demanda um comportamento ativo, baseado na análise de dados e na visão sistêmica do ambiente corporativo, focando em soluções inovadoras.

A Administração Pública paulista tem um papel capital na promoção de compras sustentáveis, por meio de cinco diretrizes:

1º) Educação para a sustentabilidade

2º) Mudança de cultura dos gestores públicos por intermédio de uma progressiva consolidação da sustentabilidade cultural na gestão pública.

3º) Cumprimento dos critérios e práticas sustentáveis definidos na legislação.

4º) Orientação para o **planejamento estratégico** contemplar planos de ação, logística e o plano de contratações anual.

5º) Realização de **monitoramento e aprimoramento** constantes.

De todo o exposto, tem-se que o PLS apoia o planejamento sistêmico pautado em padrões de sustentabilidade, avaliando a série histórica de consumo, indicadores e dados sobre resultados e metas. Portanto, é um pilar essencial para todas as organizações públicas alcançarem contratações eficientes e eficazes. A sua produção deve ser estimulada em todos os órgãos e entidades da Administração Pública paulista, sendo esse um passo fundamental para uma sustentabilidade socioambiental realmente concretizável.

A importância das certificações de sustentabilidade

A certificação ambiental é um selo que atesta que uma organização adota práticas sustentáveis e de preservação do meio ambiente. Esse selo é concedido por instituições especializadas, cada uma com seus próprios critérios e regras, para avaliar o desempenho ambiental do interessado na certificação.

O principal objetivo desse reconhecimento é demonstrar, ao mercado e à sociedade, o comprometimento da empresa com a sustentabilidade, a redução dos impactos ambientais e a promoção da justiça social.

Em termos simples, a certificação ambiental mostra que a empresa organiza seus processos de forma a preservar o meio ambiente. Esse selo funciona como uma garantia de que a companhia cuida dos recursos naturais e busca um desenvolvimento que beneficie toda a sociedade.

A busca pela certificação ambiental traz diversos benefícios. Entre os principais, destacam-se: (i) melhorar a reputação da marca diante de clientes, do mercado e da sociedade; (ii) contribuir para a construção de um futuro sustentável para as novas gerações; (iii) incentivar outras empresas a adotarem práticas sustentáveis; (iv) oferecer a oportunidade de contribuir com o bem-estar da população; (v) permitir o acesso a novos mercados e clientes, já que muitos consumidores preferem marcas sustentáveis; (vi) propiciar um melhor aproveitamento dos insumos e produtos finais por meio da economia circular; (vii) aumentar a eficiência operacional, tornando a empresa mais produtiva e econômica; (viii) auxiliar na identificação e eliminação de riscos ambientais, evitando multas, acidentes e outras ameaças.

Ao obter uma certificação, a empresa comprova que cumpre critérios rigorosos de gestão ambiental, os quais podem incluir: (i) o uso eficiente dos recursos; (ii) a redução de emissões de poluentes; (iii) o manejo adequado dos resíduos; (iv) a implementação de processos de monitoramento e auditoria para verificar o desempenho ambiental.

A emissão dos selos de certificação ambiental fica a cargo de organizações idôneas, independentes e reconhecidas. É importante destacar que os certificados não têm validade vitalícia. A empresa precisa passar por análises periódicas para renovar a certificação e

comprovar, de forma contínua, o seu compromisso com as práticas ambientais.

A seguir, destacam-se alguns dos selos mais reconhecidos no mercado:

- **ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental:** é uma certificação de alcance internacional que atesta a existência de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na empresa. Para obter essa certificação, é necessário que a organização: (i) tenha um SGA definido, com políticas ambientais objetivas; (ii) mapeie e dimensione os impactos ambientais decorrentes de suas atividades; (iii) identifique as lideranças responsáveis pelo gerenciamento do SGA; (iv) defina um fluxo de processos com metas mensuráveis e monitoramento contínuo; (v) elabore um plano de ação para a melhoria contínua; (vi) crie um programa de auditorias internas e externas realizadas.
- **Certificação FSC Brasil – Forest Stewardship Council (FSC):** O FSC é uma organização da sociedade civil que certifica o manejo florestal sustentável. Para obter a certificação FSC, a empresa deve: (i) demonstrar comprometimento com a legislação conservacionista; (ii) garantir os direitos dos trabalhadores envolvidos no processo extrativista; (iii) manter uma relação transparente e respeitosa com a comunidade, incluindo as populações indígenas; (iv) aderir à política de regeneração natural das árvores e de preservação da biodiversidade; (v) desenvolver

um planejamento detalhado do manejo, com monitoramento constante.

- **Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR):** é uma certificação específica para atividades ligadas ao manejo florestal. Ela assegura que a extração dos recursos naturais seja feita de maneira equilibrada, garantindo a manutenção da biodiversidade e o uso racional dos recursos disponíveis. Para conquistar a CERFLOR, a empresa deve: (i) adotar técnicas de manejo sustentável, como rotações de corte e reflorestamento; (ii) cumprir a legislação ambiental vigente; (iii) demonstrar comprometimento com a preservação das espécies e dos recursos hídricos; (iv) monitorar continuamente os impactos ambientais e sociais de suas atividades.
- **TCO Certified:** é uma certificação de sustentabilidade para produtos como *smartphones*, *tablets*, *desktops* e monitores, cujo objetivo é atestar que os produtos atendem a critérios de eficiência energética, design ergonômico, durabilidade, reciclabilidade e atualidade. A etiqueta TCO é verificada de forma independente, tanto antes como depois da certificação, atendendo aos requisitos da ISO 14024 *Ecolabel* Tipo 1.

Dessa maneira, como a certificação ambiental é um selo que atesta o compromisso de uma empresa com práticas sustentáveis e com a gestão ambiental eficaz, em uma licitação administrativa, esse selo serve como ferramenta para a Administração Pública selecionar a

proposta que, além de atender aos requisitos legais e técnicos, ofereça vantagens ambientais e sociais.

Podemos pensar em diversos reflexos que a certificação ambiental acarreta às licitações públicas:

- 1) Valorização das práticas sustentáveis:** os selos auxiliam a atestar o cumprimento dos critérios ambientais dispostos no edital, facilitando que a Administração considere, juntamente com o preço, a aderência às normas de sustentabilidade, privilegiando propostas que promovem a preservação do meio ambiente e a justiça social;
- 2) Redução de riscos e custos indiretos:** empresas certificadas tendem a operar com maior cuidado, evitando multas, acidentes e prejuízos relacionados a eventuais danos ambientais;
- 3) Estímulo à inovação e ao desenvolvimento sustentável:** a escolha de propostas de licitantes que possuam certificação incentiva a adoção de práticas responsáveis no setor privado, promovendo um efeito multiplicador que contribui para a criação de um mercado mais verde e socialmente consciente.

Ao elaborar o edital de licitação, a Administração Pública pode incluir cláusulas que exijam ou valorizem a certificação ambiental, conforme seja adequado às circunstâncias do caso concreto e em momento apropriado, considerando: (i) a existência e a validade da certificação; (ii) a abrangência dos processos e medidas de gestão ambiental implantadas pela empresa; (iii) a capacidade de

implementar ações que garantam o atendimento de objetivos ambientais e sociais durante a execução do contrato.

Nessas circunstâncias, a Administração pode exigir proposta que se comprometa a execução do objeto em conformidade com certificação ambiental adequada (a ser apresentada no momento oportuno a ser definido no edital), nos casos em que essa exigência aumente a probabilidade de que o contratado esteja preparado para contribuir com a sustentabilidade e a responsabilidade social, além de cumprir a legislação vigente.

Em resumo, a certificação ambiental não se limita a ser um selo de qualidade, sendo que, caso seja adequadamente utilizada na definição das especificações técnicas do edital, pode funcionar como um critério estratégico na escolha de propostas que promovem um desenvolvimento mais sustentável, agregando valor à contratação pública e beneficiando toda a sociedade.



Parte 4

As Cortes de Contas e a sustentabilidade



Tribunais de Contas e promoção da sustentabilidade

A sustentabilidade é um conceito fundamental na Administração Pública atual. Sua importância vai além da preservação ambiental, abrangendo também aspectos sociais, econômicos e culturais. Por isso, os órgãos de controle têm desempenhado papel essencial ao incentivar o equilíbrio entre os conceitos administrativos clássicos e as exigências modernas, promovendo contratações públicas sustentáveis que garantam segurança ao gestor e observância à legislação vigente.

O Tribunal de Contas da União

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem se destacado no acompanhamento da implementação da **Lei 14.133/2021**, que estabelece diretrizes para contratações públicas. Por meio de Relatórios de Acompanhamento (RACOM), o TCU avalia o grau de maturidade dos órgãos e entidades na aplicação desta Lei. Um exemplo é o **Acórdão 1917/2024 – Plenário**, que apresenta as conclusões e determinações da terceira fase de fiscalização. Entre os objetivos do acompanhamento estão verificar a aplicação da lei e identificar desafios que dificultam sua adoção eficaz, como treinamento inadequado, resistência à mudança e sistemas e processos desatualizados.

Além disso, no **Acórdão 1917/2024 – Plenário**, o TCU incentiva a profissionalização dos agentes públicos e a melhoria da

governança, recomendando a elaboração de instrumentos como o Plano de Contratações Anual (PCA). O PCA busca racionalizar e garantir ganhos de escala às contratações públicas. Apesar desses esforços, mais de 60% dos Municípios avaliados pelo Índice de Maturidade na Implementação da Lei de Licitações (IMIL) não adotam práticas sustentáveis em suas contratações, devido a fatores como falta de estímulo, insegurança e ausência de um Plano Diretor de Logística Sustentável (PLS).

O TCU também estimula práticas sustentáveis por meio de uma jurisprudência que reconhece a força econômica da Administração Pública como indutora de políticas ambientais.

No **Acórdão 2995/2013 – Plenário**, por exemplo, o TCU destacou que empresas moveleiras teriam condições de atender a exigências de certificação ambiental. A decisão reforça a compatibilidade entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, além de incentivar compras governamentais como ferramenta para a preservação ambiental (**artigo 3º da Lei 8.666/1993 com a redação dada pela Lei 12.349/2010**).

Outro exemplo está no **Acórdão 2783/2018 – Primeira Câmara**, que elenca critérios de sustentabilidade já adotados, como: (i) uso de produtos biodegradáveis em serviços de limpeza e manutenção; (ii) fiscalização de desperdício e correta destinação de resíduos em obras; (iii) aquisição de bens duráveis para reduzir substituições; (iv) preferência por materiais renováveis certificados; (v) modernização de sistemas de refrigeração; (vi) instalação de sensores de presença para iluminação; (vii) uso de temporizadores em torneiras; (viii) aquisição de produtos que consumam menos energia,

água e combustível; (ix) preferência por fontes não poluidoras; (x) aquisição de materiais recicláveis ou biodegradáveis.

Essas medidas ilustram o papel ativo que a Administração Pública pode desempenhar na promoção de práticas sustentáveis, sendo as compras governamentais um poderoso instrumento de mudança avalizado e estimulado pela Corte de Contas da União.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

No âmbito da Corte de Contas paulista, o Plano estratégico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) para 2022-2026, definido na **Resolução nº 01/2022**, estabelece como objetivo a incorporação e o fomento do desenvolvimento sustentável em suas ações internas e externas. Busca-se, assim, assegurar que as práticas de gestão atendam aos desafios ambientais, sociais e econômicos atuais.

Por sua vez, a **Resolução nº 17/2022** institui a Política Institucional de Sustentabilidade do TCE-SP. A política apresenta diretrizes para contratações que considerem aspectos ambientais, sociais e econômicos. Em outras palavras, a instituição almeja:

- implementar, de forma contínua, práticas sustentáveis na sua administração interna; e
- adotar licitações sustentáveis para a compra de materiais e contratação de serviços.

Nesse contexto, objetiva-se criar um modelo de gestão socioambiental que transforme a rotina administrativa, promovendo

ações que contribuam para a preservação ambiental e o desenvolvimento social.

Para a aplicabilidade da Política Institucional de Sustentabilidade do TCE-SP, deve-se observar, por exemplo, (i) a rastreabilidade e a origem dos insumos de madeira utilizados em itens de papelaria e mobiliário, que devem vir de fontes de manejo sustentável; (ii) a eficiência e a segurança dos produtos empregados na limpeza e conservação dos ambientes; e (iii) nos gêneros alimentícios, a necessidade de se usar defensivos agrícolas permitidos, racionalizar o consumo de água, preservar a vegetação nativa e as nascentes dos rios, e produzir conforme critérios de sustentabilidade ambiental e social (como no caso dos produtos orgânicos). Esses critérios garantem que cada etapa – desde a escolha dos materiais até a prestação dos serviços – seja realizada com responsabilidade ambiental e social, contribuindo para uma gestão mais integrada e sustentável.

A Política Institucional de Sustentabilidade também incentiva o uso da logística reversa na destinação final dos resíduos. A logística reversa é um sistema que busca reaproveitar ou descartar corretamente os resíduos, minimizando impactos ambientais e promovendo o uso responsável dos recursos. Para concretizar a política em questão, **a Resolução nº 17/2022 do TCE-SP** estimula o emprego da logística reversa na destinação final dos seguintes insumos: (i) suprimentos de impressão; (ii) pilhas e baterias; (iii) pneus, lâmpadas e óleos lubrificantes, bem como seus resíduos e embalagens; e (iv) produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Tais ações devem observar as diretrizes da Política Nacional de

Resíduos Sólidos (PNRS) e as limitações específicas de cada Município ou região.

Em consonância com os diagnósticos realizados e a inovação legislativa implementada, a Política Institucional de Sustentabilidade determina a inclusão, no catálogo de cursos e capacitações da Escola Paulista de Contas Públicas, de temas relacionados à sustentabilidade. Essa medida tem o duplo objetivo de aprimorar o conhecimento dos servidores e disseminar as práticas adotadas, consolidando os novos padrões de contratação. Com efeito, incluir cursos sobre sustentabilidade prepara os servidores para aplicar os novos critérios em suas atividades, garantindo que as contratações públicas sejam realizadas com responsabilidade e transparência.

Essas normas demonstram o posicionamento do TCE-SP quanto à importância da questão ambiental e a sua implementação na Administração Pública. Respalda-se, com isso, a ampliação das iniciativas sustentáveis, ressaltando que os novos padrões de contratação devem incluir a sustentabilidade como fator norteador. O TCE-SP reforçou essa orientação, quando, em 8 de janeiro de 2025, por meio do **Comunicado SDG 02/2025**, comprometeu-se a manter as ações de orientação e o monitoramento do cumprimento da lei como prioridade na ação de fiscalização.

Na jurisprudência do TCE-SP também são encontradas boas sinalizações quanto à promoção de aspectos de sustentabilidade socioambiental por meio de contratações públicas.

No **Processo TC-036246/026/11**, o TCE-SP ponderou exigências editalícias de que os produtos a serem adquiridos pelo

Poder Público ostentem certificações como a etiqueta TCO (*Total Cost of Ownership*, ou, em português, custo total da propriedade), em que a origem argumentou que a exigência consiste em um atestado de que o produto atende aos mais rigorosos requerimentos ambientais do mercado, promovendo maior segurança ao consumidor. O voto relator destacou, na oportunidade, que a Administração demonstra meritório cuidado ao optar por contratações sustentáveis, alinhando suas práticas à política pública de fomento a licitações e contratações sustentáveis, conforme exemplificado em outros processos deste Tribunal (tais como: **TC-25027/026/11**, **TC-25381/026/11** e **TC-832/006/11**).

Já no **Processo TC-025027/026/11**, o TCE-SP concluiu que não há abuso na imposição da condição contratual que exige a certificação do miolo dos papéis dos cadernos (selo FSC - *Forest Stewardship Council*). Embora a certificação seja facultativa – uma vez emitida por entidade privada qualificada como OSCIP (FSC Brasil) – o instrumento serve para atestar a origem legal da madeira e, conseqüentemente, promover práticas ambientais responsáveis. A exigência contribui para a preservação do meio ambiente e exerce papel educativo, conscientizando os alunos acerca da adoção de práticas sustentáveis.

No **Processo TC-006641.989.21-5**, a Corte de Contas paulista afirma que a aquisição de materiais com procedência ambientalmente adequada é permitida, devendo o edital possibilitar a cotação de produtos que ostentem o selo de manejo florestal FSC, sem excluir certificações similares. Portanto, embora se possa exigir certificação de sustentabilidade, consoante a Corte de Contas, é

ilegítima a limitação desarrazoada do selo ambiental exclusivo, devendo o edital permitir outras certificações. Ademais, na lógica do pregão (que se destina a contratação de bens ou serviços comuns, ou seja, passíveis de definição objetiva pelo edital de seus padrões de desempenho e qualidade por meio de especificações usuais de mercado), o Tribunal também ponderou desarrazoada a pretensão de se segregar do objeto itens sustentáveis, já que atualmente estes podem ser classificados como bens comuns, com padrões de desempenho e qualidade definidos no edital, por intermédio de especificações absolutamente usuais do mercado. O julgamento fundamenta que essa abordagem está em consonância com os princípios de promoção do desenvolvimento nacional sustentável, conforme disposto no **artigo 3º, caput, da Lei 8.666/1993**, e com os **artigos 5º e 11, IV, da nova Lei 14.133/2021**, bem como o **artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002**.

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Na esfera municipal, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) também tem se destacado ao lidar com as contratações sustentáveis, possuindo interessantes precedentes nos quais a questão é abordada e sopesada.

No **Processo TC/007674/2016**, ao analisar um edital de pregão para registro de preços, a Corte municipal admitiu a inserção de cláusula que favoreça a sustentabilidade considerando também fatores de cunho ambiental na aferição da vantajosidade, e um aspecto pedagógico proporcionado pelo uso de produtos reciclados nas escolas.

Já no **Processo TC/012991/2017**, o TCM-SP destacou a necessidade de que a Administração Pública adote, de forma integrada, os princípios da sustentabilidade em seus procedimentos licitatórios e na execução contratual. São os seguintes pontos relevantes da razão de decidir do Tribunal no caso:

- **Critério de Sustentabilidade:** a Administração deve incorporar critérios que resultem em elevado padrão de qualidade e benefícios socioambientais na contratação, assegurando que os processos licitatórios promovam a sustentabilidade nos âmbitos ambiental, social e econômico;
- **Regularidade Fiscal e Execução Contratual:** a manutenção da regularidade fiscal da contratada durante toda a execução contratual é exigida para assegurar o atendimento de requisitos legais, conforme os dispositivos do **artigo 55, XIII; 27, IV; e 29, III, da Lei nº 8.666/1993;**
- **Pilares da Sustentabilidade:** o voto do Conselheiro JOÃO ANTÔNIO enfatiza que a sustentabilidade se compõe de três pilares – ambiental, social e econômico – e que o Estado, por meio de seu poder de compras, deve mobilizar o setor privado para que adote práticas que assegurem a oferta de bens e serviços em conformidade com esses princípios;
- **Responsabilidade Social e Eficiência Administrativa:** a decisão ressalta que a eficiência deve ser entendida de maneira abrangente, integrando a responsabilidade social como elemento transformador dos

paradigmas administrativos e impulsionando a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada.

Desse modo, o aludido julgamento evidencia que a implementação de critérios sustentáveis enriquece o processo licitatório. Ao exigir que a contratação ocorra sob o viés da sustentabilidade, a Administração Pública atua como um "consumidor consciente" e fortalece seu papel na promoção de mudanças estruturais na cadeia produtiva, garantindo, assim, a realização dos princípios e direitos fundamentais previstos na **Constituição Federal**.

A sustentabilidade como guia dos órgãos de controle

As análises feitas pelo TCU, TCE-SP e TCM-SP em sua jurisprudência reforçam a orientação no sentido de admitir e incentivar a inclusão de cláusulas que promovam a sustentabilidade nos processos licitatórios. À luz desses precedentes emanados destas importantes Cortes de Contas, pode-se traçar algumas diretrizes básicas:

- **Validade de Critérios Sustentáveis em Editais** – A inclusão de cláusulas e exigências de certificação ambiental (ex.: selo FSC, etiqueta TCO, certificações de manejo florestal, CERFLOR) em editais de licitação é legítima e compatível com os princípios da economicidade, competitividade e eficiência, desde que seu conteúdo seja definido de forma adequada às circunstâncias do caso

concreto, e que seja devidamente motivada com os benefícios ambientais e pedagógicos que agregam, sem restringir a ampla participação dos fornecedores.

- **Integração de Instrumentos de Governança e Qualificação dos Agentes** – A adoção de instrumentos de governança, como o PLS, associada à capacitação contínua dos agentes públicos, é medida recomendada para aprimorar a maturidade contratual e catalisar as contratações que incorporem os aspectos econômicos, ambientais e sociais, conforme os padrões estabelecidos na **Lei nº 14.133/2021**.
- **Avaliação do Custo Total de Propriedade (Total Cost of Ownership – TCO)** - O critério de custo total de propriedade deve ser empregado em contratações públicas, por ocasião de seu planejamento e definição da melhor solução, considerando não apenas o preço de aquisição, mas também todos os custos diretos e indiretos, tais como a implementação, manutenção e eventuais reparos, além dos benefícios socioambientais, de forma a reforçar a sustentabilidade dos processos licitatórios.
- **Previsão de Itens com Sustentabilidade Ambiental** – A legislação que disciplina as licitações e contratos administrativos admite a previsão de especificações técnicas definidoras de produtos ambientalmente sustentáveis, o que não afeta a sua caracterização como bem comum, quando preenchidos os requisitos do **inciso XIII do artigo 6º da Lei 14.133/2021**. Recomenda-se que sejam admitidas certificações reconhecidas similares quando exigida

certificação ambiental, e que o parcelamento ou não da contratação seja devidamente justificado, considerando os objetivos de promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

- **Responsabilidade Social e Eficiência na Gestão Pública** – A Administração Pública deve investigar e, sempre que for identificada a necessidade, incorporar , por meio de seus processos licitatórios, critérios que elevem o padrão de qualidade e impeçam o desperdício de recursos, atuando como um “consumidor consciente” que utiliza seu poder de compra para estimular a adesão dos fornecedores a práticas socioambientais responsáveis, contribuindo para a promoção de uma sociedade mais justa e equilibrada.
- **Fundamentação Legal de Política Pública de Reciclagem** - A legislação que disciplina as licitações e contratos administrativos admite a exigência, em editais, de produtos produzidos com materiais reciclados, conforme seja definido pela Administração de forma adequada às circunstâncias do caso concreto, levando em consideração os objetivos de promover a sustentabilidade nos processos licitatórios, e de evidenciar o compromisso da Administração com políticas públicas locais de reciclagem e de uso eficiente dos recursos.
- **Capacitação e Profissionalização** – Promover, de forma contínua, a capacitação dos agentes públicos em temas relacionados à sustentabilidade e à inovação nos processos licitatórios, ampliando a compreensão dos desafios e

oportunidades oferecidos pela nova **Lei nº 14.133/2021** e demais normativas correlatas.

As manifestações dos Tribunais de Contas, portanto, demonstram que a busca pela sustentabilidade, integrada aos processos de contratação pública, pode – e deve – ser realizada sem que se inviabilize a competitividade, considerando a eficiência, a responsabilidade social e a proteção ambiental como pilares da gestão pública.

Parte 5

Programa

Estadual de

Contratações

Sustentáveis

Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis

A fim de fortalecer as práticas de sustentabilidade nas contratações realizadas pela Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, é fundamental reconhecer a importância de estabelecer diretrizes, critérios e indicadores que promovam tais iniciativas.

A **Constituição Federal** atribui ao Poder Público a responsabilidade de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que possam representar riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Além disso, a defesa do meio ambiente é um princípio da ordem econômica, permitindo tratamentos diferenciados conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços.

As contratações públicas, que representam uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e nacional, possuem um potencial significativo para influenciar padrões de produção e consumo. Quando orientadas por critérios de sustentabilidade, tornam-se mecanismos eficazes na promoção do desenvolvimento sustentável, incentivando práticas responsáveis e ambientalmente corretas no setor produtivo.

A ilustrar, o Estado de São Paulo, reconhecido nacional e internacionalmente como pioneiro na adoção de políticas de compras e contratações públicas sustentáveis, possui iniciativas como o **Selo**

Socioambiental, instituído pelo **Decreto 50.170/2005**, que destaca práticas sustentáveis na Administração Pública estadual.

Ademais, atualmente, o **Decreto 53.336/2008**, regulamenta o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis do Estado de São Paulo. Contudo, o aludido regulamento pode ser aperfeiçoado considerando o surgimento da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a **Lei 14.133/2021**, bem como o surgimento de novas boas práticas em contratações sustentáveis no Brasil e no Mundo.

Assim, diante da necessidade de aperfeiçoar a governança, a metodologia e as ferramentas relacionadas às contratações públicas sustentáveis, considerando os avanços nacionais e internacionais nesta área, é importante que se aprimore o atual **Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis** do Estado. Com esse aperfeiçoamento, tal programa, em alinhamento à **Lei 14.133/2021** e às boas práticas nacionais e internacionais, teria como objetivo promover e consolidar práticas de sustentabilidade nas aquisições governamentais.

As **diretrizes** deste programa poderiam englobar:

- **Reconhecimento de boas práticas internacionais** em compras e contratações sustentáveis, adaptando-as à realidade estadual.
- **Gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais**, promovendo a conservação ambiental.

- **Destaque para a disciplina dos acordos internacionais ratificados pelo Brasil** em temas como meio ambiente, mudanças climáticas, saúde, resíduos e segurança química.
- **Fomento à adoção de práticas sustentáveis pelo setor produtivo**, incentivando transparência e rastreabilidade na origem dos insumos.
- **Análise do ciclo de vida dos produtos**, avaliando impactos ambientais desde a produção até o descarte.
- **Adoção de soluções baseadas na economia circular e regenerativa**, estimulando a reutilização e reciclagem de materiais.
- **Consideração do custo total de propriedade (TCO)**, avaliando vantagens além do preço imediato, incluindo manutenção e descarte.

Os **critérios de sustentabilidade** a serem considerados incluiriam:

- **Adoção de políticas de inclusão social, equidade e acessibilidade**, promovendo justiça social nas contratações.
- **Valorização da transparência na gestão**, especialmente na rotulagem e disponibilização de informações ao consumidor.

- **Eficiência energética**, seguindo diretrizes do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) e do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).
- **Eficiência hídrica**, por meio de sistemas alternativos e conformidade com normas técnicas vigentes.
- **Minimização na geração de resíduos** e adoção de **cláusulas de logística reversa**, conforme a legislação.
- **Racionalização do uso de matérias-primas**, priorizando fontes renováveis ou materiais reciclados.
- **Redução de emissões poluentes**, adotando processos e tecnologias mais limpas.
- **Utilização de produtos de baixa toxicidade**, alinhados a normas nacionais e acordos internacionais sobre segurança química.
- **Tecnologias com menor emissão de gases de efeito estufa**, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.
- **Mecanismos de governança e controle** que assegurem a sustentabilidade de produtos florestais, garantindo origem legal e manejo responsável.

A aplicação dessas diretrizes e critérios ocorreria em diversas etapas das contratações públicas, tais como:

- **Planejamento das compras e contratações** e, quando aplicável, nos estudos técnicos preliminares.
- **Descrições e especificações técnicas** de materiais, produtos, equipamentos e serviços nos cadastros mantidos pela Administração Pública.
- **Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados (CADTERC)**, de uso obrigatório na Administração estadual.
- **Editais, termos de referência e contratos** relacionados à contratação de obras e serviços de engenharia.

Para garantir a efetividade e o contínuo aprimoramento das ações sustentáveis, seria recomendável implementar um **monitoramento anual** baseado em indicadores, tais como:

- O **percentual do valor total despendido** em compras e contratações contempladas com o **Selo Socioambiental**, em relação ao total das aquisições realizadas pelos órgãos e entidades estaduais.
- O **percentual de contratações de serviços baseadas nos Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados (CADTERC)**, em relação ao total de contratações de serviços comuns.
- O **número de editais publicados** para obras ou serviços de engenharia que incluam critérios de sustentabilidade.

A coleta e análise desses indicadores poderiam ser realizadas pelas secretarias competentes, promovendo transparência e possibilitando ajustes nas estratégias adotadas.

A coordenação dessa versão aperfeiçoada do **Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis** poderia ser exercida, tal como atualmente, pela **Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD)**, por meio de sua **Subsecretaria de Gestão (artigo 15, inciso X, alínea "a", do Anexo I do Decreto 69.052/2024)**. As atribuições desta secretaria envolveriam:

- **Propor diretrizes, normas e procedimentos** que incentivem a inclusão de critérios sustentáveis nas aquisições de bens, serviços e obras.
- **Articular os diferentes órgãos e entidades** da Administração Estadual, buscando harmonizar os critérios sustentáveis adotados.
- **Desenvolver indicadores** para monitorar os benefícios econômicos, sociais e ambientais das práticas sustentáveis nas compras públicas.
- **Atualizar e manter os Catálogos** do sistema Compras.gov e os **Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados (CADTERC)**, seguindo recomendações da Secretaria Executiva.
- **Revisar periodicamente os itens aptos a receber o Selo Socioambiental**, garantindo que atendam aos critérios estabelecidos.

A **Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)**, por meio de sua Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico, poderia atuar como **Secretaria Executiva** do programa, com responsabilidades como:

- **Elaborar estudos** sobre critérios de sustentabilidade aplicáveis aos bens, serviços e obras contratados pelo Estado.
- **Prestar assessoria técnica** aos órgãos e entidades na inclusão de critérios sustentáveis nos processos de contratação.
- **Sugerir atualizações** nos catálogos e estudos técnicos, alinhando-os às melhores práticas e inovações sustentáveis.
- **Identificar e recomendar** itens aptos ao **Selo Socioambiental** e propor a exclusão daqueles com impacto negativo significativo.
- **Solicitar informações complementares** para o monitoramento efetivo das diretrizes de sustentabilidade.
- **Promover capacitação e treinamento** para servidores estaduais e municipais, incentivando o uso de critérios sustentáveis.
- **Estabelecer diálogo com o setor produtivo**, visando à melhoria contínua e padronização dos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas.

A implementação de um programa dessa natureza estimularia práticas que beneficiam o meio ambiente, a sociedade e a economia.

Ao promover compras públicas sustentáveis, o Estado não apenas reduz impactos ambientais negativos, mas também lidera pelo exemplo, incentivando outros entes federativos e o setor privado a adotarem iniciativas similares. Neste contexto, o aperfeiçoamento do **Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis** pode ser uma medida recomendável para o Estado de São Paulo otimizar a concretização dos princípios da sustentabilidade.

